KAPITOLU 537

ATT DWAR DIPENDENZA FUQ ID-DROGA (TRATTAMENT MHUX PRIĠUNERIJA)

Biex jipprovdi għat-trattament ta' persuni fil-pussess ta' kwantitajiet żgħar ta' droga projbita għall-użu personali u għal miżuri oħra għar-riabilitazzjoni ta' persuni dipendenti mid-droga.

15 ta' April, 2015*

ATT I tal-2015, Kif emendat bl-Atti V tal-2018, XXXII tal-2018, IV tal-2020, XXXVI tal-2021, LXVI tal-2021 u VII u XII tal-2025.

1. It-titolu fil-qosor ta' dan l-Att huwa l-Att dwar Dipendenza fuq id-Droga (Trattament mhux Priġunerija). Titolu fil-qosor.

2. F'dan l-Att sakemm ir-rabta tal-kliem ma teħtieġx xort'oħra: Tifsir. *Emendat: V.2018.2.*

"*Cannabinoid*" tfisser waħda minn grupp ta' komponenti li tinstab biss fil-pjanta tal-Cannabis;

"*Cannabinoid* sintetiċi" tfisser sustanzi li għandhom elementi strutturali li jistgħu jingħaqdu mar-riċettaturi tal-*cannabinoid*, jiġifieri CB1 jew CB2, li huma fiċ-ċelloli umani, kif ukoll elementi oħra li għandhom kompożizzjoni kimika simili;

"drogi projbiti" tfisser kull droga li tista' tkun is-suġġett ta' proċeduri kriminali taħt l-artikolu 120A tal-Ordinanza dwar il-Professjoni Medika u l-Professjonijiet li għandhom x'jaqsmu magħha jew taħt l-artikolu 22 tal-Ordinanza dwar il-Mediċini Perikolużi; Kap. 31. Kap. 101.

"liġijiet dwar id-droga" tfisser l-Ordinanza dwar il-Professjoni Medika u l-Professjonijiet li għandhom x'jaqsmu magħha u l-Ordinanza dwar il-Mediċini Perikolużi; Kap. 31. Kap. 101.

"meta jinsab ħati" tinkludi l-ħlas volontarju ta' penali mingħajr proċeduri kif previst taħt dan l-Att jew taħt l-Att dwar il-Kummissarji għall-Ġustizzja; Kap. 291.

"Ministru" tfisser il-Ministru responsabbli għall-ġustizzja sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor;

"Prattika Tajba ta' Manifattura" tfisser dik il-parti ta' assigurazzjoni ta' kwalità li taċċerta li l-prodotti jkunu kostantement manifatturati u kkontrollati skont il-livelli ta' kwalità relattivi għall-użu maħsub u skont il-linji gwidi ta' prattiċi tajba ta' manifattura kurrenti u dettaljati kif ippubblikati mill-Kummissjoni tal-Unjoni Ewropea.

3. (1) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (2), id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att inkluż il-proċeduri, miżuri u pieni previsti f'dan l-Att fir-rigward ta' reati kontra l-liġijiet dwar id-droga, għandhom japplikaw minkejja u għall-esklużjoni tad-dispożizzjonijiet tal-liġijiet dwar id-droga. Ma tkun tinħtieġ ebda direzzjoni mingħand l-Avukat Ġenerali għall-iskop ta' bidu ta' proċeduri skont l-artikoli 4 u 5 ta' dan l-Att. Applikazzjoni ta' dan l-Att.

(2) Il-liġijiet dwar id-droga għandhom jibqgħu fis-seħħ bl-

* ara l-artikolu 1(1) tal-Att kif promulgat oriġinarjament, u l-Avviż Legali 93 tal-2015.

eċċezzjoni ta' kwalunkwe materja espliċitament prevista f'dan l-Att.

Pussess ta' droga projbita għall-użu personali. *Emendat: LXVI.2021.29.*

4. (1) Fejn akkuża ta' ksur tal-liġijiet dwar id-droga tikkonsisti f'akkuża ta' pussess ta' droga projbita li ma tkunx id-droga kannabis, fi kwantità ta' anqas minn żewġ grammi jew ta' żewġ pilloli tad-droga 'ecstacy' jew ta' żewġ pilloli projbiti oħra, irrispettivament mill-purità, f'ċirkostanzi li ma jwasslux li wieħed raġonevolment jemmen li d-droga projbita mhijiex għall-użu personali tal-persuna li għandha l-pussess tagħha, dik il-persuna għandha tkun soġġetta għal proċess skont l-Att dwar il-Kummissarji għall-Ġustizzja, u meta tinsab ħatja mill-Kummissarju għall-Ġustizzja assenjat mill-Ministru sabiex jisma' każijiet dwar reati ta' droga teħel penali bejn ħamsa u sebgħin euro (€75) u mija u ħamsa u għoxrin euro (€125):

Iżda l-Ministru jista' permezz ta' regolamenti magħmula bis-saħħa ta' dan l-Att jistabbilixxi ammonti u livelli ta' purità dwar tipi differenti ta' drogi projbiti illi jkunu jagħtu lok għal preżunzjoni legali illi persuna misjuba fil-pussess ta' dawk l-ammonti ta' droga projbita, sew jekk ta' purità speċifikata u sew jekk le, kien fil-pussess ta' dik id-droga projbita għal skopijiet ta' użu personali jew ta' traffikar, skont il-każ.

(2) Fejn, fi proċeduri mibdija quddiem il-Kummissarju għall-Ġustizzja skont is-subartikolu (1), titqajjem kwistjoni dwar jekk is-sustanza tikkonsistix fi droga projbita, il-Kummissarju għandu jirreferi l-kwistjoni lill-Bord dwar ir-Riabilitazzjoni ta' Persuni li Nqabdu bid-Droga li għandu jirrapporta lura s-sejbiet tiegħu lill-Kummissarju.

(3) Kull droga projbita kkonfiskata jew esibita matul il-proċeduri quddiem il-Kummissarju għall-Ġustizzja skont is-subartikolu (1) għandha tintbagħat mir-Reġistratur tat-Tribunal lir-Reġistratur tal-Qorti Kriminali sabiex tinqered. Għandha tinżamm nota ta' dan il-fatt.

(4) Fejn persuna mixlija b'reat kif provdut fis-subartikolu (1) tkun persuna li mhijiex abitwalment residenti f'Malta kull penali dovuta skont it-termini tad-dispożizzjonijiet tal-imsemmija subartikoli għandha, sakemm il-penali mhijiex kontestata, titħallas fil-minimu tagħha permezz ta' mezzi elettroniċi u mingħajr proċeduri quddiem il-Kummissarju għall-Ġustizzja, fi kwalunkwe post u b'dak il-mod kif il-Ministru jista' jistabbilixxi. Dan il-ħlas jista' jsir biss permezz ta' karta ta' kreditu jew trasferiment ieħor bankarju fi żmien tnax-il siegħa mill-ħin li fih l-imsemmija persuna tiġi notifikata bl-akkuża matul liema ħin il-Pulizija Eżekuttiva għandu jkollha s-setgħa li żżomm tali persuna taħt detenzjoni sakemm isir il-ħlas:

Iżda fejn akkuża li għaliha japplika dan is-subartikolu tiġi kontestata jew fejn ma jsir l-ebda ħlas tal-penali kif previst hawn qabel f'dan is-subartikolu, id-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att għandhom jieqfu milli japplikaw fir-rigward tal-persuna mixlija u l-każ għandu jkompli skont id-dispożizzjonijiet tal-liġijiet dwar id-droga.

Għall-finijiet ta' dan is-subartikolu "kontestat" tfisser avviż ta' kontestazzjoni wkoll b'mod verbali.

Pussess għall-użu personali u konsum tad-droga kannabis. *Miżjud: LXVI.2021.30. Emendat: XII.2025.7.*

4A. (1) Minkejja d-dispożizzjonijiet ta' kull liġi oħra, il-pussess minn persuna ta' 'l fuq minn tmintax (18)-il sena tad-droga kannabis f'ammont ta' mhux iktar minn seba' grammi, f'ċirkostanzi li jwasslu li wieħed raġonevolment jemmen li tali pussess huwa għall-użu personali ta' tali persuna, ma għandux jikkostitwixxi reat, u l-persuna ma għandhiex tinżamm f'kustodja taħt arrest minbarra fejn hemm suspett raġonevoli ta' traffikar jew tmexxija ta' droga kannabis:

Iżda kwalunkwe persuna taħt l-età ta' tmintax (18)-il sena li tinstab b'tali pussess tad-droga kannabis għandha tkun soġġetta li tiġi mħarrka biex tidher quddiem il-Kummissarju għall-Ġustizzja li, wara li jieħu nota tal-każ, jista' jipproponi li tali persuna tissottometti ruħha għal pjan ta' kura jew trattament. Meta jagħmel din il-proposta, il-Kummissarju għall-Ġustizzja jista' jikkonsulta mal-Bord dwar ir-Riabilitazzjoni ta' Persuni li Nqabdu bid-Droga u ma' kwalunkwe persuna oħra jew awtorità pubblika kif il-Kummissarju għall-Ġustizzja jqis xieraq.

(2) Fejn akkuża ta' ksur tal-liġijiet tad-droga tkun tikkonsisti f'akkuża ta' pussess tad-droga kannabis fi kwantità ta' aktar minn seba' grammi iżda mhux aktar minn tmienja u għoxrin gramma, irrispettivament mill-purità, f'ċirkostanzi li ma jwasslux li wieħed raġonevolment jemmen li d-droga projbita mhijiex għall-użu personali tal-persuna li għandha l-pussess tagħha, dik il-persuna għandha tkun soġġetta għal proċess skont l-Att dwar il-Kummissarji għall-Ġustizzja u, meta tinsab ħatja mill-Kummissarju għall-Ġustizzja assenjat mill-Ministru sabiex jisma' każijiet dwar reati ta' droga, teħel penali bejn ħamsin euro (€50) u mitt euro (€100): Kap. 291.

Iżda l-persuna ma għandhiex tinżamm f'kustodja taħt arrest ħlief fejn hemm suspett raġonevoli ta' traffikar jew tmexxija tat-droga kannabis.

(3) Persuna li tikkonsma d-droga kannabis, ħlief kif jista' jkun awtorizzat għal raġunijiet mediċi:

(*a*) fi kwalunkwe post pubbliku;

(*b*) fi kwalunkwe post li l-pubbliku għandu aċċess għalih sew bi ħlas jew xort'oħra;

(*ċ*) fi kwalunkwe post fejn ir-riħa kkawżata tirriżulta mill-konsum tal-kannabis toħloq inkonvenjent lil terzi persuni,

għandha teħel meta tinstab ħatja penali ta' mitejn u ħamsa u tletin euro (€235), li għandha tiġi imposta skont id-dispożizzjonijiet tal-Att dwar il-Kummissarji għall-Ġustizzja. Kap. 291.

(4) Persuna illi tikkonsma d-droga kannabis fi kwalunkwe post, pubbliku jew privat, fil-preżenza ta' persuna taħt it-tmintax (18)-il sena filwaqt li tkun taf li dik il-persuna għandha inqas minn tmintax (18)-il sena teħel meta tinstab ħatja penali ta' mhux inqas minn tliet mitt euro (€300) u mhux aktar minn ħames mitt euro (€500), li tkun imposta skont id-dispożizzjonijiet tal-Att dwar il-Kummissarji għall-Ġustizzja.

Kap. 291.

(5) F'kull ċirkostanza msemmija fis-subartikoli preċedenti ta' dan l-artikolu, id-droga kannabis għandha tiġi maqbuda mill-Pulizija Eżekuttiva biss jekk tkun fi kwantità ta' iżjed minn seba' grammi jew fejn ikun hemm suspett raġonevoli ta' traffikar jew tmexxija tal-istess droga. Wara li tiġi esebita waqt il-proċeduri, id-droga maqbuda għandha tintbagħat lir-Reġistratur tal-Qorti Kriminali sabiex tiġi meqruda. Għandha tinżamm nota ta' dan il-fatt.

(6) Persuna 'l fuq mit-tmintax (18)-il sena mixlija bi ksur tad-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu, ħlief ksur tas-subartikolu (4), tista', sakemm il-penali mhijiex kontestata, tħallas kwalunkwe penali dovuta fil-minimu tagħha permezz ta' mezzi elettroniċi u mingħajr proċeduri quddiem il-Kummissarju, fi kwalunkwe post u b'dak il-mod kif il-Ministru jista' jistabbilixxi.

It-tieni reat fi żmien perjodu ta' sentejn.

5. (1) Fil-każ li persuna tinsab ħatja għat-tieni darba jew għal darba sussegwenti dwar pussess ta' droga projbita għall-użu personali fi żmien perjodu ta' sentjen mid-data tal-ewwel kundanna, il-persuna li twettaq ir-reat għandha tiġi akkużata quddiem Kummissarju għall-Ġustizzja appuntat skont it-termini tal-Att dwar l-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja u teħel l-istess penali u tkun soġġetta għall-istess proċedura skont l-artikolu 4:

Kap. 291.

Iżda meta l-persuna li tinsab ħatja għat-tieni darba jew għal darba sussegwenti tkun abitwalment residenti f'Malta, il-Kummissarju għall-Ġustizzja għandu jordna li l-persuna misjuba ħatja tidher quddiem il-Bord ta' Riabilitazzjoni ta' Persuni li Nqabdu bid-Droga stabbilit skont l-artikolu 6.

(2) Minkejja d-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1), fil-każ li persuna tinsab ħatja għat-tieni darba jew għal darba sussegwenti kif imsemmi fis-subartikolu (1), fejn id-droga projbita involuta fir-reat hija kannabis jew reżina tal-kannabis, il-Kummissarju għall-Ġustizzja għandu jirreferi l-persuna misjuba ħatja lill-Bord ta' Riabilitazzjoni ta' Persuni li Nqabdu bid-Droga biss jekk, wara li jikkunsidra ċ-ċirkostanzi tar-reat u tal-ħati, ikun sodisfatt li jkollu tassew għaliex jaħseb li ċ-ċirkostanzi tal-persuna misjuba ħatja jwasslu għall-probabbiltà li qiegħda tabbuża jew x'aktarx tabbuża minn drogi projbiti barra mill-kannabis jew reżina tal-kannabis.

Nuqqas ta' dehra quddiem il-Bord.

(3) Il-Kummissarju għall-Ġustizzja għandu fil-każijiet kollha joħroġ ordni ta' dehra quddiem il-Bord ta' Riabilitazzjoni ta' Persuni li Nqabdu bid-Droga fil-każ li persuna tiġi akkużata bit-tieni reat jew reat sussegwenti skont it-termini tas-subartikoli (1) jew (2) u li jew tagħżel li tħallas il-penali mingħajr proċeduri skont it-termini tal-Att dwar il-Kummissarji għall-Ġustizzja jew tonqos milli tidher quddiem il-Kummissarju meta debitament imħarrka.

Kap. 291.

(4) Fejn persuna tinbagħat quddiem il-Bord ta' Riabilitazzjoni ta' Persuni li Nqabdu bid-Droga skont it-termini tas-subartikoli (1), (2) jew (3), l-imsemmi Bord għandu jħarrek lill-imsemmija persuna sabiex tidher quddiemu u għandu, wara li jagħmel dak l-istħarriġ dwar dik l-imsemmija persuna kif huwa proporzjonat u kif iqis neċessarju, u jekk isib li l-imsemmija persuna għandha problema ta' dipendenza fuq id-droga li għandha bżonn trattament, l-imsemmi Bord għandu joħroġ dawk l-ordnijiet lil dik il-persuna li l-Bord iqis neċessarji għall-għan li jassisti lil dik il-persuna sabiex toħroġ mid-dipendenza fuq id-droga.

(5) Kull persuna li wara li tiġi riferita lill-Bord ta' Riabilitazzjoni ta' Persuni li Nqabdu bid-Droga tonqos, mingħajr ġustifikazzjoni raġonevoli, milli tidher quddiem il-Bord f'xi okkażjoni li tkun mistennija tidher, jew tonqos mingħajr ġustifikazzjoni raġonevoli milli tosserva xi ordni maħruġ lilha mill-Bord tkun ħatja ta' reat kontra dan l-Att u teħel meta tinsab ħatja mill-Qorti tal-Maġistrati multa ta' bejn mitt euro (€100) u ħames mitt euro (€500) jew priġunerija għal perjodu ta' tliet xhur jew dik il-multa u priġunerija flimkien.

Bord ta' Riabilitazzjoni ta' Persuni li Nqabdu bid-Droga. *Emendat: XXXII.2018.21; XXXVI.2021.11; VII.2025.10.*

6. (1) Għandu jkun hemm Bord li jkun magħruf bħala l-Bord ta' Riabilitazzjoni ta' Persuni li Nqabdu bid-Droga li għandu jikkonsisti minn:

(*a*) *Chairman* maħtur mill-Ministru li għandu jew ikun Imħallef irtirat jew Maġistrat irtirat jew persuna li eżerċitat il-professjoni ta' avukat għal mill-anqas tnax-il sena;

(*b*) membru maħtur mill-Ministru fuq rakkomandazzjoni tal-Ministru responsabbli għall-politika soċjali;

(*ċ*) membru maħtur mill-Ministru fuq rakkomandazzjoni tal-Ministru responsabbli għall-affarijiet interni;

(*d*) membru maħtur mill-Ministru fuq rakkomandazzjoni tal-Ministru responsabbli għas-saħħa;

(*e*) tliet (3) membri li għandhom jinħatru mill-Ministru:

Iżda l-persuni maħtura skont il-paragrafi (*b*), (*ċ*) u (*d*) għandhom jinħatru minn fost persuni li jipprattikaw professjonijiet jew iwettqu dmirijiet li huma rilevanti għar-riabilitazzjoni ta' persuni dipendenti fuq id-droga, u l-persuni maħtura skont il-paragrafu (*e*) għandhom jinħatru minn fost persuni li huma uffiċjali pubbliċi rtirati li fil-fehma tal-Ministru huma xierqa sabiex iservu fuq il-Bord u, jew minn fost persuni oħra li huma kompetenti fil-qasam tar-riabilitazzjoni mid-dipendenza fuq id-droga.

(2) Il-Ministru jista' jaħtar aktar minn formazzjoni waħda tal-Bord skont il-metodu ta' ħatra previst fis-subartikolu (1).

(2a) Erba' (4) membri, inkluż iċ-Chairman tal- Bord għandhom jikkostitwixxu *quorum* fil-laqgħat tiegħu.

(3) Fil-każ ta' voti indaqs, iċ-*Chairman* tal-Bord għandu jkollu vot deċisiv.

(4) Il-Bord ta' Riabilitazzjoni ta' Persuni li Nqabdu bid-Droga għandu jkollu s-setgħat u l-funzjonijiet li ġejjin:

(*a*) li jintervista u jeżamina kull persuna li hija riferita lilu mill-Kummissarju għall-Ġustizzja jew minn Qorti skont it-termini tad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att jew kull liġi oħra;

(*b*) li jordna t-teħid ta' dawk il-kampjuni tad-demm u tal-awrina minn kull persuna riferita lilu;

(*ċ*) li jikseb informazzjoni, assistenza teknika jew parir espert minn kull dipartiment tal-Gvern jew aġenzija jew minn xi organu mwaqqaf bil-liġi sabiex jeżamina s-sitwazzjoni ta' xi persuna riferita lilu u biex jipprovdi għajnuna lil kull persuna li tkun ġiet riferita lilu b'mod partikolari dwar kwistjonijiet ta' saħħa mentali u biex jgħin lil kull persuna bħal dik tegħleb it-theddidiet soċjali tad-dipendenza bħalma huma n-nuqqas ta' domiċilju fiss u n-nuqqas ta' kapaċità li ssib xogħol u għal dan il-għan il-Bord ikollu d-dritt illi jikkonsulta mal-Awtorità tad-Djar u ma' JobsPlus;

(*d*) li jieħu dawk il-miżuri proporzjonati kif il-Bord jidhirlu li huma neċessarji sabiex jassisti lil persuna riferita lilu sabiex tassistih fil-ġlieda kontra l-problemi tad-dipendenza fuq id-droga;

(*e*) li joħroġ dawk l-ordnijiet jew rakkomandazzjonijiet, li jistgħu wkoll jinkludu dawk l-ordnijiet li jirrestringu l-moviment ħieles, għat-trattament jew riabilitazzjoni ta' xi persuna riferita lilu sabiex tassistih fil-ġlieda kontra l-problemi tad-dipendenza fuq id-droga;

(*f*) li jagħti parir u jassisti lill-Kummissarju għall-Ġustizzja, il-Qorti tal-Maġistrati jew kull Qorti oħra ta' ġurisdizzjoni kriminali fuq talba tal-imsemmi Kummissarju għall-Ġustizzja jew Qorti fir-rigward ta' miżuri li għandhom x'jaqsmu ma' proċeduri quddiem il-Kummissarju għall-Ġustizzja jew il-Qorti, jew f'materji li għandhom x'jaqsmu mal-assistenza u r-riabilitazzjoni ta' persuni ħatja ta' abbuż tad-droga u persuni akkużati b'reati taħt il-liġijiet dwar id-droga jew b'reati li huma direttament jew indirettament relatati mad-dipendenza fuq id-droga;

(*g*) li josserva b'mod ġenerali u jagħti pariri dwar l-istabbiliment u t-tħaddim ta' programm immirat sabiex jipprovdi sostenn psikoloġiku lill-membri tal-familja u persuni oħra b'konnessjoni mill-qrib ma' persuni li jsofru minn problemi ta' dipendenza fuq id-droga;

(*h*) li jaħdem b'mod koordinat mal-awtoritajiet tal-ġustizzja, tal-politika soċjali, tal-pulizija, tas-saħħa u tat-taħriġ ġudizzjarju għall-organizzazzjoni ta' taħriġ għall-prattikanti involuti f'attivitajiet relatati mal-kontroll tal-abbuż mid-droga u mġiba relatata mad-droga;

(*i*) li jaqdi kull funzjoni oħra li tirrigwarda r-riabilitazzjoni ta' persuni li jabbużaw mid-droga kif il-Ministru jista' jassenjalu minn żmien għal żmien,

permezz ta' regolamenti.

(5) B'mod ġenerali, sabiex jeżerċita s-setgħat u l-funzjonijiet tiegħu, il-Bord ikollu, *mutatis mutandis*, is-setgħat kollha li huma vestiti fil-Qorti tal-Maġistrati skont id-dispożizzjonijiet tat-Tieni Ktieb tal-Kodiċi Kriminali. Kap. 9.

(6) Fit-twettiq tal-funzjonijiet tiegħu, il-Bord għandu jaġixxi b'mod indipendenti u imparzjali u għandu jkun soġġett għas-superviżjoni ġenerali tal-qrati ta' ġuriżdizzjoni kriminali kif provdut f'dan l-artikolu.

(7) Fejn kwalunkwe persuna li tiġi riferuta lill-Bord minn qorti tkun tixtieq tikkontesta deċiżjoni meħuda fir-rigward tagħha mill-Bord:

(*a*) dik il-persuna tista' tippreżenta rikors għall-iskop imsemmi quddiem il-qorti li biha ġiet riferuta lill-Bord;

(*b*) l-imsemmija qorti għandha, meta tikkunsidra r-rikors, tagħti konsiderazzjoni xierqa tar-raġunijiet tal-ilment, tar-raġunijiet għad-deċiżjoni tal-Bord, u ta' kwalunkwe informazzjoni oħra li hija tista' titlob mill-Bord; u

(*ċ*) il-qorti tista' jew tikkonferma l-qbil tagħha mad-deċiżjoni tal-Bord jew tirreferi l-kwistjoni lura lill-Bord b'direzzjoni għall-varjazzjoni tad-deċiżjoni.

(8) Il-proċedura pprovduta fis-subartikolu (7) għandha tapplika wkoll għal deċiżjonijiet meħuda mill-Bord fir-rigward ta' persuni li jiġu riferuti lilu minn Kummissarju għall-Ġustizzja f'liema każ ir-rikors imsemmi fil-paragrafu (a) tas-subartikolu (7) għandu jiġi ppreżentat quddiem il-Qorti tal-Maġistrati bħala Qorti ta' Ġudikatura Kriminali fil-gżira fejn jirrisjedi r-rikorrent.

Kultivazzjoni tal-pjanta tal-kannabis għall-użu personali. *Miżjud: LXVI.2021.31. Emendat: XII.2025.8.*

7. (1) Minkejja d-dispożizzjonijiet l-oħra ta' dan l-Att jew ta' kull liġi oħra, il-kultivazzjoni sa erba' pjanti tad-droga kannabis, u l-pussess ta' mhux aktar minn ħamsin gramma ta' kannabis niexfa, għall-użu personali, minn persuna ta' 'l fuq minn tmintax (18)-il sena, fl-indirizz residenzjali li jidher fuq dokument uffiċjali li juri l-indirizz ta' residenza, bħal karta ta' identità jew dokument ieħor ta' identità, mhuwiex reat, u l-persuna ma għandhiex tkun soġġetta li tinżamm f'kustodja taħt arrest biss minħabba tali kultivazzjoni u pussess f'dak l-indirizz:

Iżda:

(a) tali kultivazzjoni ma għandhiex isseħħ fi spazju viżibbli mill-pubbliku jew b'mod li tista' tikkawża inkonvenjent lil terzi permezz tal-emissjoni ta' rwejjaħ li joħorġu mill-pjanti tal-kannabis kif ukoll tali kultivazzjoni ma għandhiex isseħħ b'mod li l-pjanti tal-kannabis ikunu viżibbli jew aċċessibbli għall-minuri;

(b) il-Pulizija Eżekuttiva għandha f'kull każ taqbad il-kannabis niexfa li ssib fuq il-post biss jekk din tkun fl-eċċess ta' ħamsin gramma. Meta wara li ssir l-elevazzjoni tal-kannabis niexfa jirriżulta li ma jkunx hemm lok li jittieħdu proċeduri minħabba l-fatt illi l-ammont ta' kannabis elevat ikun fil-limiti ta' dak permess mil-liġi, il-Pulizija għandha tgħaddi l-kannabis maqbuda lil dik l-aġenzija jew awtorità pubblika oħra hekk kif il-Ministru responsabbli għall-ugwaljanza jista' b'ordni fil-Gazzetta jaħtar għal dan il-għan sabiex din tingħata lura lil sidha taħt dawk il-kondizzjonijiet illi dik l-aġenzija jew awtorità tista' tiffissa. Għandha tinżamm nota ta' dawn il-fatti:

Iżda wkoll ma tkun tista' tittieħed ebda azzjoni kontra l-Pulizija jekk wara li l-kannabis maqbuda tintiżen bi preċiżjoni jirriżulta illi din fil-fatt ma kinitx ta' kwantità li teċċedi l-ħamsin gramma.

(2) Dan l-artikolu ma għandu bl-ebda mod jinftiehem li qiegħed jawtorizza l-kultivazzjoni ta' aktar minn erba' pjanti tal-pjanta tal-kannabis u dan irrispettivament min-numru ta' residenti fl-istess indirizz residenzjali u irrispettivament mir-razza ta' tali pjanti.

(3) Għall-finijiet ta' dan l-artikolu, "kannabis niexfa" tfisser il-fjoritura niexfa u weraq niexef tal-pjanta tal-kannabis.

(4) Kwalunkwe persuna li tikkultiva sa erba' (4) pjanti tal-kannabis bi ksur tad-dispożizzjonijiet tal-paragrafu (a) tas-subartikolu (1) għandha tkun ħatja ta' reat u għandha teħel penali ta' mhux anqas minn tliet mitt euro (€300) u mhux aktar minn ħames mitt euro (€500), li għandha tiġi imposta skont id-dispożizzjonijiet tal-Att dwar il-Kummissarji għall-Ġustizzja:

Kap. 291.

Iżda f'tali ċirkostanzi, il-Pulizija Eżekuttiva jew kwalunkwe awtorità jew korp regolatorju awtorizzat mil-liġi għandu jkollhom l-awtorità li jaqbdu u jikkonfiskaw il-pjanti tal-kannabis.

(5) Kwalunkwe persuna li tikkultiva sa erba' (4) pjanti tal-kannabis f'post li ma jkunx l-indirizz residenzjali reġistrat fuq dokument uffiċjali li jistabbilixxi l-post ta' residenza, kif preskritt fis-subartikolu (1), kemm-il darba ċ-ċirkostanzi ma jindikawx li dik il-kultivazzjoni tkun maħsuba għal skopijiet ta' traffikar, għandha teħel penali ta' mhux anqas minn seba' mitt euro (€700) u mhux aktar minn elf euro (€1,000), li għandhom jiġu imposti skont id-dispożizzjonijiet tal-Att dwar il-Kummissarji għall-Ġustizzja:

Kap. 291.

Iżda f'tali ċirkostanzi, il-Pulizija Eżekuttiva jew kwalunkwe awtorità jew korp regolatorju awtorizzat mil-liġi għandu jkollhom l-awtorità li jaqbdu u jikkonfiskaw il-pjanti tal-kannabis.

(6) Il-Ministru responsabbli għall-Att li jwaqqaf l-Awtorità dwar l-Użu Responsabbli tal-Kannabis jista' jagħmel regolamenti

għall-implimentazzjoni aħjar tad-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu u, bla ħsara għall-ġeneralità ta' dak li ngħad qabel, dawk ir-regolamenti jistgħu wkoll jipprovdu kundizzjonijiet sabiex jiżguraw it-tħaris tar-rekwiżiti hawn stabbiliti.

Organizzazzjonijiet ta' individwi. *Miżjud: LXVI.2021.31. Emendat: XII.2025.9.*

7A. (1) Minkejja d-dispożizzjonijiet l-oħra ta' dan l-Att u ta' kull liġi oħra, tkun tista' titwaqqaf, u individwu jista' jkun membru ta', organizzazzjoni li l-isħubija fiha tkun tikkonsisti biss minn individwi, fil-kapaċità personali tagħhom u li jkunu qegħdin jaġixxu biss f'isimhom, illi l-għan uniku tagħha jkun li tikkultiva l-pjanta kannabis esklussivament għall-membri tagħha b'mod kollettiv biex tqassamha biss lil dawk il-membri.

(2) Organizzazzjoni kif imsemmija fis-subartikolu (1) għandha tkun konformi mad-dispożizzjonijiet li ġejjin:

(a) għandha tkun reġistrata mal-Awtorità dwar l-Użu Responsabbli tal-Kannabis u qabel ma tibda topera għandha tottjeni l-permess biex topera minn dik l-Awtorità, liema permess jista' jkun soġġett għal kondizzjonijiet ġenerali jew partikolari;

(b) għandha tkun immexxija b'mod mhux għall-profitt skont it-tifsira fl-artikolu 2 tal-Att dwar l-Organizzazzjonijiet Volontarji b'mod illi d-dispożizzjonijiet tal-Ewwel Skeda ta' dak l-Att għandhom *mutatis mutandis* u sa fejn jistgħu jkunu applikabbli, japplikaw għal dik l-organizzazzjoni: Kap. 492.

Iżda f'każ ta' kunflitt, regolamenti maħruġa skont is-subartikolu (5) għandhom jipprevalu fuq id-dispożizzjonijiet tal-Att dwar l-Organizzazzjonijiet Volontarji; Kap. 492.

(ċ) għandha tqassam il-kannabis biss lill-membri tagħha u ma tista' tippermetti lil ħadd li ma jkunx membru tagħha li jkun preżenti f'xi fond immexxi minnha;

(d) għandu jkollha marki distintivi fuq il-kontenituri li fihom tqassam il-kannabis b'mod li jkun jista' jiġi identifikat li dawn tqassmu minnha u għandha twettaq kontrolli dwar il-kwalità tal-kannabis imqassma;

(e) ma għandux ikollha iżjed minn ħames mitt (500) membru jew minn dak in-numru ieħor ta' membri illi l-Ministru jew l-Awtorità dwar l-Użu Responsabbli tal-Kannabis għal dak l-għan jistgħu jiddeterminaw b'ordni fil-Gazzetta;

(f) ma għandhiex titħalla tirreklama l-attivitajiet tagħha bl-ebda mod u ebda indikazzjoni b'sinjali, kliem jew disinji jew mod ieħor ta' attivitajiet relatati mal-kannabis jew mal kultura tal-kannabis ma jkunu jistgħu jintwerew minn xi fond immexxi mill-organizzazzjoni fuq barra jew b'mod li jidher minn barra;

(g) kwalunkwe fond immexxi mill-organizzazzjoni ma

għandux ikun f'distanza ta' anqas minn mitejn u ħamsin metru (250m) mill-entratura ta' skola, faċilitajiet sportivi u ċentri taż-żgħażagħ;

(h) għandha tiżgura illi l-preżenza ta' fond immexxi minnha ma jikkaġunax fastidju fil-lokalità fejn ikun, inkluż ukoll fastidju bi tlajjar, u tiżgura li kull fond immexxi minnha jkun konformi ma' kull liġi u regolament dwar is-saħħa u s-sigurtà kif fis-seħħ minn żmien għal żmien;

(i) li l-persuni li jmexxu l-organizzazzjoni u l-persuni li jagħtu servizz fil-fond immexxi minnha għandhom ikunu ta' kondotta tajba u l-organizzazzjoni għandha tirreġistrahom bħala tali mal-Awtorità dwar l-Użu Responsabbli tal-Kannabis;

(j) illi ebda persuna taħt l-età ta' tmintax (18)-il sena ma tista' tkun membru tal-organizzazzjoni jew tkun preżenti f'xi fond immexxi minnha;

(k) ma għandux ikollha aktar grammi ta' kannabis mill-ammont li l-Ministru jew l-Awtorità dwar l-Użu Responsabbli tal-Kannabis għandhom jiddeterminaw skont l-iskala u d-domanda tal-organizzazzjoni b'ordni fil-Gazzetta jew fi kwalunkwe direttiva jew strument legali ieħor maħruġ minn tali Awtorità;

(l) illi ma tikkoltivax aktar pjanti tal-kannabis minn dak l-ammont illi jkun awtorizzat mill-Awtorità dwar l-Użu Responsabbli tal-Kannabis; u li ssegwi l-kundizzjonjiet u l-kontrolli kollha hekk kif dik l-Awtorità tista' timponi inkluži kondizzjonijiet dwar il-postijiet fejn tista' ssir il-koltivazzjoni, fejn jiġu imnixxfa l-pjanti tal-kannabis u kif jiġu trasportati;

(m) li l-kannabis li titqassam lill-membri trid tkun ġo kontenitur issiġillat u l-għamla tiegħu u l-kliem jew disinn li jkun hemm miktub jew stampat fuqu jridu jkunu approvati mill-Awtorità dwar l-Użu Responsabbli tal-Kannabis;

(n) illi ebda prodotti alkoħoliċi ma għandhom jinbigħu mill-fond immexxi mill-organizzazzjoni;

(o) li l-organizzazzjoni tikkoopera bi sħiħ u onestament f'kull ħin fl-ispezzjonijiet li jistgħu jsiru fuqha minn żmien għal żmien mill-awtoritajiet pubbliċi, inkluži wkoll spezzjonijiet li jsiru bil-għan li jiġi kontrollat xi kwantità u kwalità ta' kannabis tkun qiegħda titqassam lill-membri tal-organizzazzjoni u biex tiġi stabbilita li l-liġi qiegħda tiġi osservata;

(p) illi kull tliet (3) xhur tagħti rendikont bil-miktub lill-Awtorità dwar l-Użu Responsabbli tal-Kannabis dwar il-kwantità ta' kannabis li tkun ġiet imqassma fost il-membri tal-organizzazzjoni, u dwar in-numru ta' membri tal-organizzazzjoni;

(q) li żżomm reġistru tal-membri tagħha liema reġistru

ġhandu jkollu bħala minimu l-ismijiet u kopja tal-karta tal-identità jew ta' dokument tal-identità uffiċjali ieħor jew tal-passaport tal-istess membri. Dak ir-reġistru ġhandu jinżamm b'mod li jkun konformi mal-liġijiet dwar il-protezzjoni tad-data kif applikabbli minn żmien ġhal żmien:

Iżda l-Awtorità dwar l-Użu Responsabbli tal-Kannabis ġhandha tivverifika l-konformità ta' dan ir-rekwiżit abbażi ta' kunfidenzjalità u nuqqas ta' żvelar:

Iżda wkoll ir-reġistru tal-membri u l-informazzjoni li tinsab fih ma ġhandhomx ikunu aċċessibbli jew trasferiti lil xi entità, dipartiment, aġenzija jew awtorità u ma ġhandhomx jinġiebu bħala prova f'xi proċeduri quddiem xi qorti jew tribunal, kemm-il darba ma jkunux meħtieġa fit-tmexxija tal-investigazzjoni u l-prosekuzzjoni ta' reat kriminali;

(r) li ma ġhandhiex tippermetti illi l-istess membru jakkwista aktar minn seba' grammi ta' kannabis f'ġurnata waħda jew aktar minn ħamsin gramma ta' kannabis f'perjodu ta' xahar kalendarju;

(s) li ma ġhandhiex taċċetta bħala membri tagħha jew li jibqgħu membri tagħha persuni li jkunu membri ta' organizzazzjoni oħra tal-istess tip;

(t) li tosserva l-kondizzjonijiet kollha kif il-Ministru responsabbli ġhall-ugwaljanza jista', permezz ta' regolamenti li jistgħu jinħarġu bis-saħħa ta' dan l-artikolu, minn żmien ġhall-żmien jistabbilixxi;

(u) li s-sidien, it-tmexxija u l-isħubija tal-organizzazzjoni jkunu jikkonsistu biss f'individwi u ma ġhandhomx jinkludu persuni ġuridiċi jew entitajiet legali oħra.

(3) Kull organizzazzjoni kif imsemmija fis-subartikolu (1) ġhandha titħalla tqassam żerriegħa tal-pjanta kannabis li ma tkunx ġiet sterilizzata lill-membri tagħha f'pakketti ssiġillati li dwar l-ġhamla u l-preżentazzjoni tagħhom ġhandu japplika *mutatis mutandis* il-paragrafu (m) tas-subartikolu (2) f'ammont totali ta' mhux aktar minn ġhoxrin żerriegħa kull xahar kalendarju lil kull membru.

(4) Kwalunkwe persuna jew organizzazzjoni li tippermeti li persuna ta' taħt it-tmintax (18)-il sena tkun preżenti ġewwa fond immexxi minn organizzazzjoni kif imsemmija fis-subartikolu (1), ġhandha tkun ħatja ta' reat taħt dan l-Att u ġhandha teħel meta tinsab ħatja, multa ta' mhux inqas minn tlett elef euro (€3,000) u mhux aktar minn ġhaxart elef euro (€10,000).

(5) Il-Ministru responsabbli ġhall-Att li jwaqqaf l-Awtorità dwar l-Użu Responsabbli tal-Kannabis jista' jagħmel regolamenti ġhall-implimentazzjoni aħjar tad-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu u, bla ħsara ġhall-ġeneralità ta' dak li ngħad qabel, dawk ir-regolamenti jistgħu wkoll jipprovdu dwar: Kap. 628.

(a) il-mod li bih u r-raġunijiet li għalihom kwalunkwe awtorizzazzjoni, permess jew liċenzja relatati mad-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu għandhom jinħarġu u jkunu soġġetti għal kondizzjonijiet oħra;

(b) f'każ ta' ksur tal-artikolu 7A jew tar-regolamenti magħmula taħtu, il-mod kif tiġi rtirata jew sospiża kwalunkwe awtorizzazzjoni, permess jew liċenzja;

(ċ) id-drittijiet li jkunu jridu jitħallsu fir-rigward ta' kwalunkwe awtorizzazzjoni, permess jew liċenzja wara konsultazzjoni mal-Ministru responsabbli għall-finanzi;

(d) il-mod kif l-organizzazzjonijiet għandhom jiġu amministrati u ġestiti u l-miżuri li l-Awtorità dwar l-Użu Responsabbli tal-Kannabis tista' tieħu sabiex tipprovdi għall-amministrazzjoni tal-organizzazzjonijiet f'ċirkostanzi straordinarji;

(e) il-multi li għalihom tkun soġġetta persuna jew organizzazzjoni msemmija fis-subartikolu (1) jew kwalunkwe persuna u organizazzjoni oħra li tonqos milli tosserva l-liġi, li għandha tammonta għall-multa ta' mhux iżjed minn ħamsin elf euro (€50,000), jew id-doppju tal-valur rikavat mir-reat, skont liema minnhom ikun l-ogħla, b'dan illi nofs (1/2) tali ammont għandu jiġi meqjus bħala dejn ċivili, dovut u pagabbli lill-Awtorità dwar l-Użu Responsabbli tal-Kannabis li fir-rigward tiegħu għandu jkun hemm titolu eżekuttiv.

(6) Kull organizzazzjoni kif imsemmija fis-subartikolu (1) u kull membru tagħha li fl-attività tagħhom josservaw id-dispożizzjonijiet ta' dan l-artikolu u kull regolamenti, kondizzjonjiet jew ordnijet maħruġa taħtu jkunu tollerati fl-attività tagħhom fil-limiti ta' dak li jipprovdi dan l-artikolu u jkunu eżenti milli jittieħdu proċeduri kontra tagħhom taħt dan l-Att jew taħt il-liġijiet dwar id-droga għal dak li jkunu għamlu skont dan l-artikolu.

Reati li għandhom jitressqu quddiem il-Qorti tal-Maġistrati u sanzjoni tal-Awtorità dwar l-Użu Responsabbli tal-Kannabis. *Miżjud: XII.2025.10.*

7B. (1) Il-Qorti tal-Maġistrati fil-ġurisdizzjoni kriminali tagħha, għandha tkun il-qorti kompetenti li tieħu konjizzjoni tar-reati msemmija fl-artikolu preċedenti u, jew kwalunkwe ksur tar-regolamenti magħmula taħt dan l-Att.

(2) L-ebda proċeduri kriminali skont l-artikolu preċedenti jew kwalunkwe strumenti regolatorji oħra ma għandhom jiġu istitwiti ħlief fuq it-talba jew bil-permess tal-Awtorità dwar l-Użu Responsabbli tal-Kannabis u kwalunkwe proċeduri li jkunu ġew hekk istitwiti jistgħu, fi kwalunkwe waqt qabel is-sentenza finali, jiġu rtirati fuq talba tal-Awtorità dwar l-Użu Responsabbli tal-Kannabis:

Kap. 9.

Iżda dan għandu japplika kemm-il darba l-fatt ma jkunx relatat ukoll ma' reat aktar serju taħt il-Kodiċi Kriminali jew

kwalunkwe liġi oħra, f'liema każ għandhom japplikaw id-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi Kriminali jew ta' tali liġi oħra.

(3) Minkejja d-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi Kriminali, l-Avukat Ġenerali għandu jkollu dritt ta' appell lill-Qorti tal-Appelli Kriminali minn kwalunkwe deċiżjoni mogħtija mill-Qorti tal-Maġistrati fir-rigward ta' proċeduri kriminali imsemmija fl-artikolu 7A jew kwalunkwe strument regolatorju ieħor. Kap. 9.

(4) Fi kwalunkwe proċeduri kriminali skont l-artikolu preċedenti jew kwalunkwe strumenti regolatorji oħra, kwalunkwe uffiċjal tal-Awtorità dwar l-Użu Responsabbli tal-Kannabis jista', minkejja d-dispożizzjonijiet ta' kwalunkwe liġi oħra, jipproduċi l-provi, jittratta u xort'oħra jmexxi l-prosekuzzjoni flimkien mal-Pulizija.

(5) Jekk ix-xhieda tal-uffiċjal identifikat mill-Awtorità dwar l-Użu Responsabbli tal-Kannabis kif imsemmi hawn qabel tkun meħtieġa bħala parti mill-każ tal-prosekuzzjoni, hu għandu jinstema' mill-imsemmija Qorti qabel ma jassumi r-rwol ta' uffiċjal prosekutur, sakemm il-ħtieġa li jagħti x-xhieda tiegħu ma tqumx fi stadju ulterjuri:

Iżda l-imsemmi uffiċjal jista' jiddikjara l-fatti li jikkostitwixxu r-reat qabel ma jagħti x-xhieda tiegħu.

Penali amministrattivi bi ftehim u sanzjonijiet oħra. *Miżjud: XII.2025.10.*

7Ċ. (1) Minkejja kwalunkwe dispożizzjoni oħra ta' dan l-Att, u bla ħsara għal kwalunkwe proċeduri oħra li persuna jew organizzazzjoni tista' tkun soġġetta għalihom taħt kwalunkwe liġi oħra, fil-każ ta' xi ksur imsemmi fl-artikolu 7A ta' dan l-Att jew tar-regolamenti magħmula taħtu, l-Awtorità dwar l-Użu Responsabbli tal-Kannabis tista', bi qbil mal-persuna jew l-organizzazzjoni li wettqet il-ksur u bla ħsara għar-rettifika ta' dak il-ksur, timponi penali amministrattiva li tammonta għal mhux anqas minn ħamsa u sebgħin fil-mija (75%) tal-minimu tal-multa attribwibbli għar-reat inkwistjoni bħala alternattiva għal proċeduri f'qorti kriminali. Meta jiġi konkluż tali ftehim ir-responsabbiltà kriminali ta' min wettaq ir-reat, fir-rigward tar-reat jew reati li dwarhom ġie konkluż il-ftehim, għandha tintemm:

Iżda l-ftehim ma għandux jiġi konkluż u r-responsabbiltà kriminali ta' min wettaq ir-reat ma għandhiex tintemm jekk il-ftehim ma jkunx akkumpanjat bil-ħlas tas-somma dovuta jew l-għoti ta' garanzija suffiċjenti għall-ħlas tagħha, fil-każ ta' penali amminstrattiva, jew fil-każ ta' xi forma oħra ta' sanzjoni bl-osservanza tagħha jew garanzija suffiċjenti tal-osservanza tagħha:

Iżda wkoll il-ftehim u l-ħlas ta' kwalunkwe penali amministrattiva dovuta permezz ta' dak il-ftehim, ma għandhiex teżonera lill-persuna jew l-organizzazzjoni responsabbli għall-ksur, milli tirrettifika tali ksur u tosserva debitament l-artikolu 7A ta' dan l-Att u, jew strumenti regolatorji oħra.

(2) Id-dispożizzjonijiet tas-subartikolu (1) għandhom japplikaw ukoll fi kwalunkwe każ fejn min wettaq ir-reat ikun ġie akkużat quddiem qorti fir-rigward ta' dak ir-reat, iżda dejjem qabel ma tingħata s-sentenza finali f'dak il-każ.

(3) Kwalunkwe impożizzjoni ta' penali amministrattiva għandha tkun bla ħsara għad-dritt tal-Awtorità dwar l-Użu Responsabbli tal-Kannabis li tirkupra kwalunkwe u kull dritt, kontribuzzjoni, dazju, taxxi u, jew kull ammont ieħor dovut li huma imposti bl-artikolu 7A u, jew strumenti regolatorji oħra, li jkunu għadhom ma tħallsux sad-data meta għandhom jitħallsu. Tali drittijiet u taxxi għandhom ikunu dovuti lill-Awtorità dwar l-Użu Responsabbli tal-Kannabis bħala dejn ċivili u għandhom, man-notifika ta' att ġudizzjarju ta' kopja ta' avviż għall-ħlas lill-persuna jew l-organizzazzjoni speċifikata fl-avviż, jikkostitwixxu titolu eżekuttiv għall-effetti u l-finijiet kollha tat-Titolu VII tat-Taqsima I tat-Tieni Ktieb tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili.

Kap. 12.

Qorti dwar id-Droga.
Emendat: XXXII.2018.22. VII.2025.11.

8. (1) Meta l-persuna akkużata hija mixlija b'reat kontra l-liġijiet dwar id-droga fir-rigward ta' kwantità ta' droga projbita li, irrispettivament mit-tip tad-droga jew mill-purità li ma teċċedix il-kwantità ta' kwalunkwe waħda mid-drogi elenkati fl-Iskeda, jew hi akkużata bit-twettiq ta' xi reat li għalih hemm piena ta' mhux aktar minn seba' snin priġunerija, u l-kundizzjonijiet imsemmija fis-subartikolu (2) huma sodisfatti, il-Qorti tista', wara li tisma' s-sottomissjonijiet magħmula f'isem il-persuna akkużata u f'isem il-prosekuzzjoni u wara li tisma' kull xhud li l-Qorti tqis bħala neċessarju li jinstema', toħroġ digriet li permezz tiegħu l-Qorti tassumi l-funzjoni ta' Qorti dwar id-Droga.

(2) Il-kundizzjonijiet li għandhom jiġu sodisfatti għall-finijiet tas-subartikolu (1) huma dawn li ġejjin:

(*a*) li r-reat kontra l-liġijiet dwar id-droga jew kontra xi liġi oħra li bih il-persuna akkużata hi mixlija kien twettaq waqt perjodu ta' dipendenza fuq id-droga u r-reat huwa sostanzjalment attribwibbli għad-dipendenza fuq id-droga pprovata tal-akkużat;

(*b*) li r-reat kontra xi liġi oħra li mhix il-liġijiet dwar id-droga li bih il-persuna akkużata hi mixlija ma jikkonsistix f'reat volontarju kontra l-persuna jew f'att kriminali mwettaq waqt li l-persuna akkużata kienet fil-pussess ta' armi regulari jew bl-użu ta' nar jew splussiv:

Iżda l-Qorti fid-diskrezzjoni tagħha għandu jkollha d-dritt, wara li tqis il-gravità tar-reat li l-persuna tkun akkużata bih, li ma tapplikax l-esklużjoni stipulata f'dan il-paragrafu jekk ir-reat volontarju fil-konfront tal-persuna ma jkunx wieħed li jkun soġġett għal piena ta' priġunerija għal perjodu ta' aktar minn sentejn (2) u li ma jkunx twettaq bl-użu jew bil-pussess ta' arma tan-nar, ta' nar jew splussiv, u wara li l-Qorti tkun sodisfatta li l-applikazzjoni tal-imsemmija esklużjoni tkun ser toħloq preġudizzju li jkun sproporzjonat għall-gravità attwali

tar-reat b'detriment għall-opportunità li l-akkużat jirriabilita ruħu mid-dipendenza fuq id-droga;

(*ċ*) li hemm raġunijiet oġġettivi li jindikaw li l-persuna akkużata x'aktarx tiġi riabilitata mid-dipendenza fuq id-droga jew li għamlet progress jew sforz sostanzjali sabiex teħles mid-dipendenza mid-droga.

(3) Meta l-Qorti toħroġ digriet li ser tassumi l-funzjonijiet tal-Qorti dwar id-Droga, il-Qorti għandha tipproċedi sabiex tirreferi l-persuna akkużata quddiem il-Bord ta' Riabilitazzjoni ta' Persuni li Nqabdu bid-Droga li jkollu s-setgħa li jagħti dawk l-ordnijiet fir-rigward tal-persuna akkużata kif previst fl-artikolu 6.

(3A) Fil-każ li l-Bord ta' Riabilitazzjoni ta' Persuni li Nqabdu bid-Droga jirċievi referenza dwar persuna li tkun diġà ġiet riferita lill-Bord u li l-każ tagħha jkun għadu pendenti quddiemu, il-Bord għandu jinforma b'dan lill-qorti li tkun għamlet dik l-aħħar referenza u għandu jkompli jikkunsidra l-każ taħt l-ewwel referenza biss:

Iżda l-Bord għandu jikkomunika d-deċiżjonijiet u s-sejbiet tiegħu fuq l-ewwel referenza lil kull qorti li tkun irreferiet lill-istess persuna lilu.

(4) Fil-każ fejn il-persuna akkużata tonqos milli tosserva l-ordnijiet tal-Bord ta' Riabilitazzjoni ta' Persuni li Nqabdu bid-Droga jew jekk il-Bord, wara li jeżamina l-fatti jikkonsidra li l-persuna akkużata mhijiex turi impenn lejn ir-riabilitazzjoni tagħha, il-Bord għandu, bla ħsara għal kull responsabbiltà tal-akkużat taħt l-artikolu 5(5), filwaqt li jagħti raġunijiet għad-deċiżjoni tiegħu, jirrakkomanda li l-Qorti tirrevoka d-deċiżjoni tagħha sabiex tikkonverti lilha nnfisha għal Qorti dwar id-Droga u tipproċedi bil-kawża.

(5) Fejn il-Bord ta' Riabilitazzjoni ta' Persuni li Nqabdu bid-Droga, fi żmien perjodu ta' mhux aktar minn tmintax-il xahar minn meta persuna akkużata kienet riferita lilu, jikkunsidra li l-persuna akkużata minkejja li kienet sofriet minn dipendenza fuq id-droga ħelset mid-dipendenza fuq id-droga, jew sostanzjalment irnexxielha teħles lilha nnifisha mid-dipendenza fuq id-droga, il-Bord għandu jirrapporta dak il-fatt f'rapport spjegat preżentat lill-Qorti u għandu jirreferi lill-persuna akkużata lura lill-Qorti:

Iżda l-Bord ikollu s-setgħa li jestendi l-perjodu ta' tmintax-il xahar imsemmi f'dan is-subartikolu meta jqis li jkun hemm ċirkostanzi eċċezzjonali li jiġġustifikaw dik l-estensjoni. Id-deċiżjoni tal-Bord dwar l-estensjoni għandha tinkludi r-raġunijiet u għandha tiġi notifikata lill-Qorti.

(6) Wara li tirċievi r-rapport imsemmi fis-subartikolu (5), il-Qorti għandha tordna lir-Reġistratur tal-Qrati u Tribunali Kriminali sabiex jipprovdilha lista tal-każijiet kriminali kollha pendenti fil-konfront tal-akkużat, ħlief f'tali kawżi li:

(*a*) dwarhom il-Qorti tal-Maġistrati ma għandhiex jew ma tistax tingħata kompetenza;

(*b*) huma relatati ma' reati li jinvolvu akkużi kif imsemmi

fil-paragrafu (2)(b); u

(*ċ*) dwarhom il-Qorti tkun iddeċidiet li ma tapplikax l-imsemmi subartikolu,

u l-Qorti għandha, sa fejn hija tqis il-miżura bħala li tkun fl-aħjar interessi tar-riabilitazzjoni tal-akkużat u wara li tqis b'mod xieraq l-interessi tal-amministrazzjoni xierqa tal-ġustizzja u tal-vittmi, tordna li kopja tal-imsemmi rapport tiġi ammessa fl-atti tal-kawżi hawn fuq imsemmija u tkun vinkolanti fuq il-qrati li jkunu qegħdin jieħdu konjizzjoni tal-kawżi rispettivi fil-konfront tal-akkużat inkwantu tali rapport ikun, fil-fehma tal-imsemmija qrati, rilevanti għaċ-ċirkostanzi tal-kawżi pendenti quddiemhom.

(6A) *Imħassar bl-Att VII.2025.11.*

(7) Fil-każijiet fejn il-Qorti tirċievi rapport imħejji skont is-subartikolu (5) il-Qorti tista', minkejja kull liġi oħra, fil-każ fejn persuna tinsab ħatja, tiddeċiedi li ma tapplikax it-terminu minimu mandatorju ta' priġunerija jew l-esklużjoni tal-applikazzjoni tal-ordni ta' *probation* jew tas-sospensjoni ta' terminu ta' priġunerija applikabbli għal xi reat li, fir-rigward tiegħu, il-persuna akkużata tinsab ħatja:

Iżda l-Qorti għandha tieqaf milli tapplika t-terminu minimu mandatorju ta' priġunerija jew l-esklużjoni tal-applikazzjoni tal-ordni ta' *probation* jew tas-sospensjoni ta' terminu ta' priġunerija fil-każ biss li tkun sodisfatta fuq bilanċ ta' probabbiltajiet li r-reat li dwaru l-persuna akkużata nstabet ħatja kien prinċipalment attribiwibbli għad-dipendenza tagħha fuq id-droga:

Iżda wkoll f'dawk il-kawżi fejn il-Qorti tkun irċeviet rapport imħejji skont is-subartikolu (5) u tiddeċiedi li timponi ordni skont l-Att dwar il-*Probation* jew li tagħti sentenza sospiża, f'tali każijiet fejn sussegwentement il-persuna ħatja twettaq reat ieħor waqt il-perjodu operattiv tal-imsemmi ordni jew sentenza sospiża, tali persuna għandha titqies li tkun kisret l-imsemmi ordni jew il-kondizzjonijiet tas-sentenza sospiża u konsegwentement għandha tiġi ġġudikata mill-ġdid għar-reat oriġinali li dwaru kien ingħata ordni ta' *probation* jew sentenza sospiża.

Kap. 446.

(8) Fl-għoti tas-sentenza fil-każijiet li għalihom japplikaw is-subartikoli (5), (6) u (7), il-Qorti tista' wkoll tordna li kull reat li dwaru l-persuna akkużata nstabet ħatja, minbarra reat li għalih il-persuna akkużata ingħatat sentenza ta' priġunerija mingħajr l-applikazzjoni tal-artikolu 28A tal-Kodiċi Kriminali, m'għandux jittieħed f'konsiderazzjoni għall-finijiet tal-ħruġ ta' ċertifikat tal-kondotta skont l-Ordinanza dwar iċ-Ċertifikati tal-Kondotta wara li jgħaddi perjodu li jkun minimu ta' sena u massimu ta' tliet snin mid-data tas-sentenza tal-Qorti sakemm il-ħati ma jsirx reċidiv.

Kap. 9.

Kap. 77.

(9) M'għandu jkun hemm l-ebda dritt ta' appell minn deċiżjoni tal-Qorti li tassumi l-funzjonijiet ta' Qorti dwar id-Droga jew li tiċħad talba sabiex tagħmel dan, jew minn xi deċiżjoni tal-Bord ta' Riabilitazzjoni ta' Persuni li Nqabdu bid-Droga.

(10) Fejn il-persuna akkużata ġiet riferita lill-Bord ta' Riabilitazzjoni ta' Persuni li Nqabdu bid-Droga kif previst f'dan l-artikolu l-persuna akkużata għandha, matul il-perjodu li fih il-

persuna tkun hekk riferita, titressaq quddiem il-Qorti f'intervalli ta' mhux aktar minn tliet xhur sabiex il-Qorti tkun aġġornata, verbalment jew bil-miktub, mill-Bord fir-rigward tal-progress tar-riabilitazzjoni jew it-trattament tal-persuna akkużata.

(11) Matul iż-żmien meta l-persuna akkużata tkun riferita quddiem il-Bord ta' Riabilitazzjoni ta' Persuni li Nqabdu bid-Droga il-Qorti għandha tkompli tisma' l-każ kontra l-persuna akkużata daqslikieku dik ir-referenza ma saritx iżda m'għandhiex tagħti deċiżjoni.

Bord Konsultattiv għall-Politika dwar l-Ġħoti tas-Sentenzi.

9. (1) Għandu jkun hemm Bord li jkun magħruf bħala l-Bord Konsultattiv għall-Politika dwar l-Ġħoti tas-Sentenzi li għandu jikkonsisti minn dak in-numru ta' persuni li ma jkunx anqas minn tlieta u mhux aktar minn sitta kif il-Ministru jista' jaħtar minn żmien għal żmien.

(2) Il-funzjoni tal-Bord għandha tkun li jissuġġerixxi politika għall-għoti ta' sentenzi fuq persuni li jkunu nstabu ħatja ta' reat tad-droga jew reati relatati mad-droga b'dak il-mod sabiex tintlaħaq konsistenza fil-pieni mogħtija għal dawn ir-reati minn qrati differenti.

(3) Il-Ministru, wara konsultazzjoni mal-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja, jista' permezz ta' regolamenti jestendi l-kompetenza tal-Bord Konsultattiv għall-Politika tal-Ġħoti tas-Sentenzi għal reati oħra.

(4) Mat-tfassil tal-politika għall-għoti tas-sentenzi l-Bord għandu jirrapporta lill-Ministru li għandu jirreferi l-politika abbozzata għall-opinjoni tal-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja, waqt li jagħmel dawk il-kummenti bil-miktub kif il-Ministru jista' jqis bħala xierqa.

(5) Il-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja għandha toħroġ l-opinjoni tagħha fuq l-abbozz tal-politika għall-għoti tas-sentenzi fi żmien sitt xhur minn tmiem ix-xahar li matulu dik il-politika abbozzata tkun ġiet komunikata lilha mill-Ministru:

Iżda jekk l-opinjoni tal-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja ma tiġix riċevuta mill-Ministru fi żmien tletin jum minn wara l-iskadenza tal-perjodu ta' sitt xhur imsemmi f'dan is-subartikolu, il-Ministru jkun jista' jipproċedi bl-adozzjoni tal-imsemmija politika għall-għoti tas-sentenzi jew jestendi l-imsemmi perjodu ta' sitt xhur fuq talba tal-Kummissjoni, jekk jikkunsidra li tali estensjoni hija ġustifikata:

Iżda wkoll fejn il-Kummissjoni għall-Amministrazzjoni tal-Ġustizzja tapprova l-politika għall-għoti tas-sentenzi din il-politika għandha tiġi ppubblikata mill-Ministru hekk kif approvata sakemm il-Ministru, għal raġunijiet mistqarra bil-miktub, ma jikkunsidrax li jkun neċessarju li ma josservax il-politika approvata.

Użu ta' preparazzjonijiet mediċinali tal-kannabis. *Emendat: V.2018.3.* Kap. 464. Kap. 458.

10. (1)Tabib liċenzjat reġistrat skont l-Att dwar il-Professjonijiet tas-Saħħa għandu l-jedd li jippreskrivi lill-pazjenti preparazzjonijiet mediċinali tal-pjanta kannabis u prodotti *Cannabinoid* sintetiċi li jkunu liċenzjati taħt l-Att dwar il-Mediċini jew manifatturati taħt Prattika Tajba ta' Manifattura, jekk jiġi meqjus illi ma jkunx hemm alternattiva vijabbli għal dik il-preskrizzjoni wara li jkun ħa kont kif jixraq ta' xi protokolli li jistgħu jkunu fis-seħħ minn żmien għal żmien dwar il-preskrizzjoni ta' mediċini, tal-interessi tal-pazjent u tal-ispejjeż."; u

(2) L-ebda waħda mill-preparazzjonijiet imsemmija fis-subartikolu (1) ma tista' tkun indikata għat-tipjip u lanqas f'xi forma għat-tipjip.

Kap. 458.

L.S. 31.18

(3) Id-dispożizzjonijiet tal-Att dwar il-Mediċini, għandhom, *mutatis mutandis*, japplikaw u għandhom u ukoll, *mutatis mutandis*, japplikaw id-dispożizzjonijiet tar-Regolamenti dwar il-Kontroll tal-Mediċini, fir-rigward tad-dokument ta' kontroll:

Iżda l-ebda preskrizzjonijiet urġenti ma għandhom jitħallew isiru fir-rigward ta' dawn il-preparazzjonijiet.

(4) It-tabib għandu japplika għall-preparazzjonijiet imsemmija fis-subartikolu (1) fuq bażi tal-isem tal-pazjent kif ordnat mis-Suprintendent tas-Saħħa Pubblika.

(5) Preparazzjonijiet imsemmija fis-subartikolu (1) għandhom jiġu mogħtija biss minn spiżjar ġewwa spiżerija liċenzjata.

(6) Preparazzjonijiet imsemmija fis-subartikolu (1) jistgħu jiġu importati biss minn *wholesaler* liċenzjat jew manifattur liċenzjat.

Persuni li jipprovdu assistenza għall-persuni li jsofru minn doża eċċessiva tad-droga.

11. (1) Kull persuna li tipprovdi assistenza lil persuna oħra li tkun qed issofri minn doża eċċessiva tad-droga billi tieħu tali persuna l-isptar jew f'post fejn din il-persuna oħra tista' tirċievi kura medika xierqa jew li tfittex l-assistenza tal-awtoritajiet kompetenti għal dan il-għan ma għandhiex, mingħajr preġudizzju għar-responsabbiltà tagħha għal xi reat ieħor, titqiegħed taħt prosekuzzjoni għall-fatt li tkun qasmet u kkonsmat droga projbita fi kwantità għall-użu personali mal-persuna li tkun qed issofri bħala riżultat tal-imsemmija doża eċċessiva.

(2) Fejn il-persuna li tkun qed tipprovdi l-assistenza skont is-subartikolu (1) għandha titqiegħed taħt prosekuzzjoni għal xi reat ieħor direttament konness mad-doża eċċessiva tal-persuna assistita l-piena li tali persuna teħel meta tinsab ħatja għandha titnaqqas bi grad.

Setgħa li jsiru regolamenti. *Emendat: V.2018.4.*

12. (1) Il-Ministru jista' jagħmel regolamenti għall-implimentazzjoni aħjar ta' kull dispożizzjoni ta' dan l-Att u, mingħajr preġudizzju għall-ġeneralità ta' dak hawn qabel imsemmi dawn ir-regolamenti jistgħu jagħmlu dispożizzjonijiet:

(*a*) għat-twaqqif ta' proċeduri li għandhom jiġu segwiti

mill-Kummissarji għall-Ġustizzja li jisimgħu każijiet taħt dan l-Att u fir-rigward tal-proċedura li għandha tiġi segwita mill-Bord ta' Riabilitazzjoni ta' Persuni li Nqabdu bid-Droga;

(*b*) għall-organizzazzjoni ta' skemi ta' servizz għall-komunità u biex jipprovdu li dawn l-iskemi jistgħu, bl-awtorizzazzjoni ta' Qorti jew tal-Kummissarju għall-Ġustizzja skont il-każ, jintużaw bħala alternattiva għal penali pekunjarja li tista' tiġi imposta minn Qorti jew mill-Kummissarju għall-Ġustizzja taħt dan l-Att;

(*ċ*) għall-varjazzjoni tal-ammont tal-penali li tista' tiġi imposta mill-Kummissarji għall-Ġustizzja taħt dan l-Att iżda hekk li l-penali massima hekk stabbilita ma tistax taqbeż il-ħames mitt euro (€500);

(*d*) għat-twaqqif ta' proċeduri li għandhom jiġu segwiti għall-ħlas immedjat tal-penali mingħajr proċeduri fir-rigward ta' penali li persuna tista' teħel taħt dan l-Att;

(*e*) biex jipprovdu, b'mod proporzjonat, għan-nuqqas ta' tiġdid tal-liċenzi jew awtorizzazzjonijiet oħra ta' kull tip lil persuna misjuba ħatja ta' xi reat li jikkonsisti fil-possess sempliċi ta' droga għall-użu personali sa meta titħallas il-penali dovuta;

(*f*) biex jippreskrivi dak kollu li jista' jiġi preskritt taħt dan l-Att.

(2) Il-Ministru responsabbli għas-saħħa jista' jagħmel regolamenti għall-implimentazzjoni aħjar tad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 10.

Esklużjonijiet mill-applikabbiltà ta' dan l-Att. *Emendat: XXXVI.2021.12; VII.2025.12.*

13. Dan l-Att m'għandux japplika:

(*a*) fejn ir-reat ikun jikkonsisti fil-bejgħ, fil-provvista, fis-somministrazzjoni jew fl-offerta ta' droga projbita lil minorenni, lil mara tqila jew lil persuna li tkun qed issegwi programm ta' kura u ta' riabilitazzjoni mid-dipendenza fuq id-droga u li għal dak ir-reat japplikaw it-tieni proviso tas-subartikolu (2) tal-artikolu 120A tal-Ordinanza dwar il-Professjoni Medika u l-Professjonijiet li għandhom x'jaqsmu magħha jew it-tieni proviso tas-subartikolu (2) tal-artikolu 22 tal-Ordinanza dwar il-Mediċini Perikolużi; jew

Kap. 31.

Kap. 101.

(*b*) fejn ir-reat kontra l-liġijiet dwar id-droga huwa wieħed imwettaq fi, jew fir-rigward ta' ħabs jew post ieħor ta' detenzjoni:

Iżda l-paragrafu (b) ma għandux japplika meta ċ-ċirkostanzi kollha li ġejjin ikunu jissussistu:

(*a*) fejn ir-reat li bih l-akkużat ikun mixli jkun jirriżulta mill-possess ta' ammont żgħir ta' droga projbita u l-

akkużat ma jkunx mixli bi traffikar ta' droga jew pussess ta' droga projbita f'ċirkostanzi li jindikaw li tali pussess ma kienx għall-użu personali tal-akkużat;

(*b*) fejn ir-reat li bih l-akkużat ikun mixli jkun twettaq waqt perjodu ta' dipendenza fuq id-droga u r-reat huwa sostanzjalment attribwibbli għad-dipendenza fuq id-droga ppruvata tal-akkużat; u

Kap. 260.

(*ċ*) l-akkużat ma jkunx għadu priġunier skont l-artikolu 2 tal-Att dwar il-Ħabs jew ma jkunx għadu detenut f'post ieħor ta' detenzjoni.

Miżjud:
VII.2025.13.

SKEDA
(artikolu 8)

Ammonti ta' droga pprojbita għall-finijiet tal-artikolu 8(1):

1. amfetamina: inqas minn 300 gramma

2. *cannabis*: inqas minn 300 gramma

3. *ecstasy*: inqas minn 300 pillola

4. herojina u kokajina: inqas minn 100 gramma

5. ketamina: inqas minn 150 gramma

6. LSD: inqas minn 300 kwadru

7. Kwalunkwe droga projbita oħra: inqas minn 300 pillola jew 300 kwadru fil-każ li d-droga tkun fil-forma ta' pilloli jew ta' kwadri, jew inqas minn 100 gramma fil-każ li d-droga tkun f'xi forma li ma tkunx tikkonsisti f'pilloli jew kwadri.